Федеральный закон от 13.02.2025 N 9-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

КонсультантПлюс: примечание.
Ст. 4 вступает в силу с 01.09.2025.

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 27, ст. 3435; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695; 2015, N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 27; 2018, N 53, ст. 8440; 2019, N 31, ст. 4430; 2020, N 29, ст. 4506; 2021, N 24, ст. 4210; N 50, ст. 8405; 2023, N 32, ст. 6174) следующие изменения:

1) статью 9 дополнить частями 5 - 13 следующего содержания:

"5. Денежные средства по договору потребительского займа, заключенному с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предоставляются микрофинансовой организацией заемщику при условии совпадения сведений о заемщике и получателе денежных средств (за исключением перечисления денежных средств микрофинансовой организацией юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) в счет оплаты товаров (работ, услуг), приобретаемых заемщиком, кроме случаев их приобретения с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"). Признаки совпадения сведений о заемщике и получателе денежных средств устанавливаются Банком России и размещаются на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. При предоставлении потребительских займов микрофинансовая организация обязана реализовывать мероприятия по противодействию заключению договоров потребительского займа без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием (далее - без добровольного согласия клиента), установленные частями 9.1 - 9.4 статьи 7 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", а также до передачи денежных средств:

1) получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй в порядке, установленном статьей 6.4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях", сведения об обращении заявителя в целях заключения договора

потребительского кредита (займа), об одобрении такого обращения, о заключении с заемщиком договора потребительского кредита (займа), о передаче заемщику денежных средств по договору потребительского кредита (займа), об отказе заявителю в заключении договора потребительского кредита (займа);

2) фиксировать факт получения сведений, указанных в пункте 1 настоящей части, и обеспечивать хранение этих сведений в течение пяти лет с даты фиксации этого факта;

3) реализовывать мероприятия по противодействию заключению договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента, предусмотренные микрофинансовой организацией во внутреннем документе, разработанном в соответствии с частью 10 настоящей статьи.

7. Требования, установленные частью 6 настоящей статьи, не применяются к случаям заключения договоров потребительского займа, обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой и (или) залогом транспортного средства (в случаях зачисления заемных денежных средств на счета юридического лица - продавца транспортного средства).

8. Микрофинансовая организация обязана фиксировать факты получения обращения заявителя в целях заключения договора потребительского займа, одобрения такого обращения, заключения с заемщиком договора потребительского займа, передачи заемщику денежных средств по договору потребительского займа, отказа заявителю в заключении договора потребительского займа с указанием времени возникновения соответствующего факта с точностью до секунды и обеспечивать хранение всей информации о соответствующем факте в течение пяти лет с даты его фиксации. Фиксация факта, предусмотренная настоящей частью, осуществляется незамедлительно, но не позднее 10 минут с момента возникновения соответствующего факта.

9. Микрофинансовая организация при получении обращений, указанных в статье 9.1 настоящего Федерального закона, а также при реализации мероприятий, предусмотренных внутренним документом, разработанным в соответствии с частью 10 настоящей статьи, обязана выявлять, собирать и фиксировать во внутренних системах информацию о случаях и попытках заключения договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента.

10. Микрофинансовая организация обязана разработать внутренний документ, который предусматривает реализацию мероприятий по противодействию заключению договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента, а также иным мошенническим действиям, характерным для конкретной микрофинансовой организации, и в котором должны быть определены:

1) порядок учета сведений, указанных в пункте 1 части 6 настоящей статьи, их фиксации и хранения;

2) порядок реализации мероприятий по противодействию заключению договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента в рамках системы управления рисками;

3) порядок фиксации фактов, указанных в части 8 настоящей статьи;

4) порядок выявления, сбора и фиксации информации, указанной в части 9 настоящей статьи.

11. Микрофинансовая организация обязана направлять в Банк России информацию о случаях и попытках заключения договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России, по форме и перечню сведений, размещаемым на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

12. Банк России вправе запрашивать и получать у микрофинансовой организации в порядке, установленном Банком России, по форме, размещаемой на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информацию о договоре потребительского займа и (или) попытках заключения такого договора.

13. Микрофинансовая организация вправе получать от Банка России в порядке, установленном Банком России, по форме, размещаемой на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информацию, содержащуюся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, формирование и ведение которой осуществляются на основании части 5 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".";

2) статью 9.1 дополнить частью 18 следующего содержания:

"18. Порядок рассмотрения обращений, установленный настоящей статьей, применяется к обращениям физических лиц, не связанным с осуществлением микрофинансовой организацией деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом, и содержащим информацию о случаях заключения договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента.".

Новости

3 октября

Госслужащий получил отпускные авансом, а позже уволился – суд не дал нанимателю взыскать переплату

3 октября

Минздрав подготовил новые правила медосвидетельствования водителей

Не пропустите

Обложение доходов НДФЛ по единой шкале, увеличение размеров штрафов и другое – проект в Госдуме

2 октября

Проект с поправкой о повышении МРОТ с 1 января 2027 года внесен в Госдуму

2 октября

В госзакупки строительных и ремонтных работ ввели оценку деловой репутации с 1 октября 2026 года

1 октября

Видеосеминары КонсультантПлюс для юриста: выпуски за III квартал 2026 года

Все новости →